

<제6장 인사처분.제6절 직위해제(대기발령)>

I. 의의

1. 개념

- 직위해제 또는 대기발령이란 근로자가 현재의 직무를 수행하기 곤란하거나 부적합하다고 판단될 때, 사용자(회사)가 근로자에게 일시적으로 직위를 부여하지 않고 대기 상태에 있도록 명하는 인사처분을 말한다. 직위해제는 근로자에게 장래의 징계, 해고, 직권면직의 가능성을 예고하는 잠정적·예비적 조치로서, 기업 질서 유지 및 인사 운용의 효율성을 확보하기 위해 행해진다. 이 기간 동안 근로자는 근로 제공 의무를 면하지만, 임금 지급은 정지되거나 일부만 지급되는 경우가 많아 근로자에게 중대한 불이익을 초래한다.

2. 징계와의 구분

(1) 목적 및 성격

- 직위해제는 장래의 징계 사유에 대한 조사 또는 근로자의 능력 부족 등으로 인해 직위의 수행을 일시적으로 정지시키는 것을 목적으로 하는 잠정적·예비적 조치이다. 이는 근로자에 대한 제재를 목적으로 하는 것이 아니라, 기업 질서 유지를 위한 인사상 조치의 성격이 강하다. 반면, 징계는 근로자가 이미 행한 비위 행위에 대한 제재를 목적으로 하는 사후적·징벌적 조치이다.

(2) 불이익의 정도

- 직위해제는 통상적으로 대기 기간 동안의 임금 지급 정지 또는 감액의 불이익을 주지만, 징계는 확정적인 제재(감봉, 정직)를 가한다. 직위해제가 정당성을 잃고 징계와 동일한 목적으로 사용될 경우 부당징계의 법리가 적용될 수 있다.

II. 직위해제의 정당성

- 직위해제는 근로자의 직무 수행 권한을 박탈하여 신분상·경제상 불이익을 초래하므로, 사용자의 재량권이 인정되더라도 그 정당성이 엄격하게 심사된다.

1. 사용자의 재량권 인정

(1) 재량권의 근거

- 직위해제는 사용자의 인사권에 기초한 행위로서, 기업의 경영 목적 달성 및 인사 운용을 위한 합리적 필요성이 인정되는 한, 사용자에게 상당한 재량권이 인정된다. 취업규칙이나 단체협약에 직위해제 규정이 있는 경우, 사용자는 그 규정에 따라 직위해제권을 행사할 수 있다.

(2) 재량권 남용의 제한

- 사용자의 직위해제권 역시 무제한적인 것은 아니며, 인사권 남용 금지의 법리에 따라 객관적·합리적인 이유가 있어야 정당성이 인정된다. 재량권을 일탈·남용하여 행해진 직위해제는 무효이다.

2. 직위해제의 정당성 기준

- 판례는 직위해제의 정당성 판단 시, 업무상 필요성과 생활상 불이익을 비교 형량하는 전직(轉職) 명령의 정당성 판단 기준과 유사하게 심사한다.

(1) 업무상 필요성

- 직위해제를 명할 합리적이고 상당한 업무상 필요성이 있어야 한다. 근로자가 노무를 제공할 능력이 결여되었거나, 비위 사실이 있어 직무 유지가 기업 질서 유지에 현저한 지장을 초래하는 경우 등이 이에 해당한다. 단순히 사용자의 주관적인 판단만으로는 부족하다.

(2) 생활상 불이익의 정도

- 직위해제로 인해 근로자가 입는 생활상 불이익(임금 지급 정지 등)이 업무상 필요성과 비교하여 통상적으로 감수해야 할 범위를 넘어서는 안 된다. 특히 직위해제 기간 중 임금을 전액 지급하지 않는 경우, 그 기간이 합리적이어야 한다.

(3) 절차적 정당성

- 취업규칙이나 단체협약에 직위해제에 관한 절차적 규정이 있는 경우, 명령 전에 근로자에게 소명 기회를 부여하는 등 신의칙상 요구되는 절차를 준수해야 한다.

3. 정당성이 부정된 사례

- 판례는 징계 사유가 확정되지 않은 상태에서 조사를 위한 대기 발령이 지나치게 장기간 지속되거나, 비위의 정도가 직무 유지가 곤란할 정도에 미치지 못함에도 행해진 직위해제는 재량권을 남용한 것으로 보아 무효라고 판단한다. 객관적인 질병이나 능력 부족 상태가 명확하지 않은 상태에서, 추측만으로 장기간 직위해제를 명한 경우에도 정당성이 부정된다.

III. 직위해제 후의 당연퇴직(당연면직)

- 직위해제 사유가 해소되지 않고 일정 기간이 경과하거나, 직위해제 사유가 징계(해고 등)나 휴직 사유로 확정될 경우, 취업규칙 등에 따라 당연 퇴직(당연 면직) 처리되는 경우가 있다.

1. 당연퇴직의 법적 성격

(1) 해고와의 구별

- 당연 퇴직은 근로계약이 당연히 종료된다는 점에서, 사용자의 일방적인 의사 표시로 근로계약을 종료시키는 해고(징계해고)와 구별된다. 그러나 판례는 당연 퇴직 규정이 실질적으로 사용자의 퇴직 결정권을 반영하고 있는 경우, 그 당연 퇴직 조치는 근로기준법상 해고에 해당한다고 본다.

(2) 규제의 유추 적용

- 직위해제 후의 당연 퇴직은 근로자에게 근로계약 종료라는 중대한 불이익을 주므로, 근로기준법 제23조 제1항에 따른 정당한 이유가 있어야 한다는 해고 제한 규정이 유추 적용된다.

2. 당연퇴직의 정당성

(1) 휴직과 동일한 판단

- 직위해제 후 당연 퇴직의 정당성은 휴직 기간 만료 후의 당연 퇴직의 정당성 판단과 유사하다. 즉, 당연 퇴직 사유가 객관적으로 존재해야 하며, 특히 근로자의 노무 제공 불능 상태가 장기간 지속되어 더 이상 근로 관계를 유지할 수 없는 경우에 한하여 정당성이 인정된다.

(2) 정당성 요건

① 사유의 존속

- 직위해제 사유가 휴직 기간 만료 후에도 해소될 가망 없이 지속되어 근로자가 장기간 노무 제공 불능 상태에 있어야 한다.

② 사용자의 노력

- 사용자가 복직을 위한 노력(다른 직무 배치)을 다했음에도 근로자를 계속 고용하는 것이 불가능하다고 인정되어야 한다.

Ⅳ. 직위해제와 구제이익

1. 징계처분으로 인한 직위해제의 효력상실

(1) 흡수 소멸

- 직위해제는 잠정적·예비적 조치이므로, 직위해제 기간 중 해당 사유에 기하여 징계(해고 등)가 확정되거나 휴직이 명해지면, 직위해제 처분은 그 목적을 달성하여 자동적으로 효력을 상실하고 징계 또는 휴직에 흡수되어 소멸한다.

(2) 임금과의 관계

- 직위해제가 징계 처분에 흡수되어 소멸하는 경우에도, 직위해제 기간 중 임금 미지급의 문제는 별도로 다투어질 수 있다.

2. 실효된 직위해제에 대한 구제이익

(1) 원칙

- 구제이익(소의 이익)이란 소송이나 쟁송을 통해 원고의 권리 또는 법률상 이익이 구제될 가능성을 말한다. 직위해제 처분이 징계 처분의 확정으로 인해 이미 효력이 상실되었다면, 원칙적으로 그 실효된 직위해제 처분의 취소를 구하는 구제 신청이나 소송은 소의 이익이 없어 부적법 각하된다.

(2) 예외적 구제이익 인정

- 판례는 다음과 같은 경우 예외적으로 소의 이익을 인정한다.

① 임금 청구권과의 관련성

- 비록 직위해제 효력이 소멸했다라도, 직위해제가 위법하다는 확인을 받아야 직위해제 기간 동안 미지급된 임금 상당액을 청구할 법률상 이익이 있는 경우에는 구제이익이 인정된다.

② 불이익의 지속

- 직위해제 처분의 위법성이 장래의 승진, 보수, 징계 양정 등 근로자의 신분에 불리한 영향을 미치거나, 반복될 위험을 제거하는 데 필요하다고 인정되는 경우에는 구제이익이 인정된다.

Ⅴ. 경영상 필요에 의한 대기발령과 휴업수당

1. 대기발령의 휴직 해당 여부

(1) 경영상 대기발령

- 근로자의 귀책 사유 없이 단지 경영상 필요(부서 폐지, 직제 개편)에 의해 일시적으로 직무를 부여하지 않고 대기 상태에 두는 발령을 말한다.

(2) 휴직과의 구별

- 이러한 경영상 대기발령은 근로자의 노무 제공 능력 결여 등을 이유로 하는 직권휴직과는 구별되나, 근로의 의사가 있음에도 사용자의 귀책 사유로 인해 근로자가 노무를 제공하지 못한 기간으로 해석될 수 있다.

2. 사용자의 휴업수당 지급의무

(1) 지급 의무의 근거

- 근로기준법 제46조 제1항에 따르면, 사용자의 귀책 사유로 인해 근로자가 휴업하는 경우 사용자는 휴업 기간 동안 평균 임금의 100분의 70 이상을 휴업수당으로 지급해야 한다.

(2) 판례의 태도

- 판례는 근로자의 귀책 사유가 아닌 경영상 이유에 의한 대기발령은 실질적으로 사용자의 귀책 사유로 인한 휴업에 해당한다고 본다. 따라서 근로자가 근로의 의사가 있음에도 불구하고 대기발령으로 인해 노무를 제공하지 못했다면, 사용자는 그 기간 동안 근로기준법 제46조에 따른 휴업수당 지급 의무를 부담한다.

Ⅵ. 결론

- 직위해제(대기발령)는 사용자의 잠정적 인사처분으로서, 그 정당성은 업무상 필요성과 재량권 남용 금지의 법리에 따라 엄격히 심사된다. 직위해제 후의 당연 퇴직은 해고 제한 법리가 유추 적용되며, 실효된 직위해제 처분도 임금 청구 등 법률상 이익이 남아있는 경우 예외적으로 구제이익이 인정된다. 또한, 경영상 필요에 의한 대기발령 시에는 사용자의 휴업수당 지급 의무가 발생한다.